

RECURSO CÍVEL Nº 5079105-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALTER MIGUEL SILVA DE LIMA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO DOS SANTOS LEMGRUBER (OAB RJ148586)

RECORRIDO: ELAINE SILVA DE SOUSA (PAIS) (AUTOR)

ADVOGADO(A): LEONARDO DOS SANTOS LEMGRUBER (OAB RJ148586)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

DIREITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEFICIÊNCIA POR PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por maioria, vencida a relatora, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, correspondentes a dez por cento do valor da condenação.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

5079105-29.2024.4.02.5101

510015540318 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5079105-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALTER MIGUEL SILVA DE LIMA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: ELAINE SILVA DE SOUSA (PAIS) (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação movida por WALTER MIGUEL SILVA DE LIMA em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social -, na qual pretende a concessão de Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/93 - NB 87/715.549.182-0 (DER 24/07/2024) - evento 1, PROCADM9.

2. Afirma a parte autora, em síntese, ter impedimento que a identifica como pessoa com deficiência - nos termos da Lei nº 8.742/93 - e não possuir meios para prover sua subsistência, amoldando-se aos requisitos legais previstos na Lei de Organização da Assistência Social - LOAS.

3. O juízo de primeiro grau - evento 13, SENT1 - julgou o pedido procedente.

4. Em razões recursais, o INSS alega - evento 27, RECLNO1:

(...)

ANÁLISE DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS

No presente caso, o Juízo reputou desnecessária a realização de perícia como prova da deficiência, bem como não ser atendido o requisito da renda familiar para concessão do LOAS.

INICIALMENTE: DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA AVERIGUAR O IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO.

No presente caso, não foi realizada perícia judicial para avaliar a existência (ou não) do impedimento de longo prazo para fins de concessão (ou restabelecimento) do benefício assistencial.

Observe-se que o INSS requereu a perícia na contestação, indicando os quesitos pertinentes.

Nesse sentido, não restaram preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 20, § 2º e § 10, da Lei nº 8.742, de 1993 para concessão do benefício, a saber:

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

Observa-se também que o conceito de pessoa com deficiência não é sinônimo de incapacidade laborativa.

Trata-se de um conceito mais complexo, cujo exame depende da correta análise das funcionalidades da pessoa.

Para a correta apreciação é indispensável o preenchimento correto da Escala de Pontuação para o índice de Funcionalidade Brasileiro IFBr-M.

Com base em tais instruções, é indispensável ao profissional médico que preencha o quadro de Domínios e Atividades, analisando cada domínio, pontuando de acordo com a IFBr-M.

Na fundamentação da r. sentença ora recorrida, o Juízo analisou o formulário padrão da perícia médica em sede previdenciária onde consta o termo "INDICADOR DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO" e, abaixo de tal expressão, o advérbio "SIM", interpretando tais expressões como se o INSS tivesse reconhecido a existência de impedimento de longo prazo.

O equívoco de tal interpretação é evidente. Não se pode confundir a mera aposição de uma **INDICAÇÃO** de um impedimento de longo prazo com a **EFETIVA EXISTÊNCIA desse impedimento reconhecido pela decisão administrativa**.

Ao fim e ao cabo, o que importa é a decisão administrativa que concluiu pela inexistência do atingimento dos requisitos legais e não a mera indicação da existência de impedimento de longo prazo constante da fundamentação dessa decisão.

Nesse sentido, por recente e relevante, veja-se ACÓRDÃO PROFERIDO no RECURSO CÍVEL Nº **5005995-83.2023.4.02.5116**/RJ, cujo RELATOR foi a Juíza Federal CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO, da 2ª Turma Recursal da SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, julgado em 30/04/2024, assim ementado:

"ASSISTÊNCIA SOCIAL. BPC/LOAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SOCIOECONÔMICO. MISERABILIDADE COMPROVADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA QUE O QUADRO CLÍNICO DO AUTOR SEJA AVALIADO POR PERITO MÉDICO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA."

Importante notar o afirmado no bojo da fundamentação do supra referido acórdão que muito bem analisou a situação posta em concreto:

"Com efeito, o que importa é a decisão final do réu, que conjuga diferentes critérios para analisar se o requerente se enquadra, ou não, na condição de pessoa com deficiência, para fazer jus ao benefício.

Não importa que haja indicador de impedimento de longo prazo, pois é a análise global de todos os qualificadores que embasa o preenchimento do requisito subjetivo.

Dessa forma, tendo sido o motivo do indeferimento do requerimento administrativo foi a conclusão de que o requerente não atendia ao critério de deficiência para fazer jus à concessão do BPC/LOAS, torna-se imperativa a realização de perícia médica, a fim de que seja avaliado o quadro clínico da parte autora, por perito médico imparcial, de confiança do juízo, para verificação da caracterização ou não da impossibilidade de participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas."

Por todo o exposto, requer-se a anulação da r. sentença ora recorrida e o retorno dos autos à instância de origem para a realização de perícia médica judicial e demais trâmites do feito.

VOTO

5. Conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

HISTÓRICO -

6. O benefício assistencial objeto desta demanda tem previsão constitucional:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

...

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

7. A regra constitucional é regulamentada no Capítulo IV, Seção I, da Lei nº 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social/LOAS -, cujos artigos já foram objeto de sucessivas alterações legislativas, atualmente com a seguinte redação:

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Lei nº 13.985, de 2020)

*§ 1º Para os efeitos do disposto no **caput**, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)*

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)

*§ 3º Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o **caput** deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº 14.176, de 2021)*

*§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6º e o inciso VI do **caput** do art. 203 da Constituição Federal e o **caput** e o § 1º do art. 1º da Lei nº 10.835, de 8 de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei nº 14.601, de 2023)*

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

...

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

*§ 11. Para concessão do benefício de que trata o **caput** deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)*

*§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3º deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no **art. 20-B** desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Vigência)*

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020)

Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o **§ 11 do art. 20 desta Lei**, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o **§ 11-A do referido artigo**.. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

I – o grau da deficiência;. **(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)**

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e.
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida..
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

§ 1º A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento..
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

§ 2º Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput deste artigo..
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

§ 3º O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos **§§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015** (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6º do art. 20 e do art. 40-B desta Lei..
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

§ 4º O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios.
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.
(Vide Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência.
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 5º O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta Lei e no regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

8. Trata-se de lei, por sua vez, regulamentada pelo Decreto nº 6.214/2007.

9. A compreensão do delineamento dos requisitos fático-jurídicos para fruição da proteção assistencial objeto desta demanda comportou (e ainda comporta) grande dissenso jurisprudencial e doutrinário, sendo relevante destacar os seguintes precedentes.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -

10. Quanto à **hipossuficiência econômica**, destaco as seguintes **teses firmadas pelo STF - Supremo Tribunal Federal - nos Temas 27 e 312**, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Tema 27 (RE 567. 985) -

Tese - É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. **O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente.** Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. **Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas.** O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. **Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).** 4. **Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993.** 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tema 312 (RE 580.963) -

Tese - É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que: “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. **O requisito financeiro estabelecido pela Lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente.** Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. **Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993.** A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. **Como a Lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas.** O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. **Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).** 4. **A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003.** O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. **Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da assistência social em relação aos**

idosos de benefícios de previdenciários no valor de até um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

11. No mesmo sentido, **teses firmadas pelo STJ - Superior Tribunal de Justiça:**

Tema 185 -

A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

Tema 640 -

Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93.

12. Os precedentes acima cancelaram posição segundo a qual o parâmetro legal contido no art. 20, §3º da Lei nº 8.742/93 serviria apenas como indício objetivo na apuração da condição de miserabilidade do indivíduo carecedor da medida assistencial, devendo o julgador, diante das situações postas em litígio, analisar o conjunto probatório constituído nos autos para fixar a sua convicção no sentido de amparar o requerente, se assim entender como medida final de Justiça, nos termos dos princípios erigidos na Carta Magna de 1988.

13. Tendo em vista os fundamentos adotados pelo STF e STJ nos precedentes acima transcritos, formo minha convicção no sentido de ser possível a análise das condições materiais concretas do núcleo familiar quando a renda *per capita* estiver situada entre 1/4 e 1/2 salário mínimo.

14. Abaixo de 1/4 do valor do salário mínimo, há presunção legal de hipossuficiência econômica para fins assistenciais, passível de afastamento apenas em situações atípicas, quando as condições materiais de vida do requerente indicarem sinais de riqueza não declarada ou titularidade de patrimônio incompatível com a condição de vulnerabilidade econômica afirmada.

15. Acima de 1/2 salário mínimo, tenho como afastada a hipótese de hipossuficiência econômica para fins assistenciais, salvo situações extremas de necessidade inafastável de gastos excepcionais comprovados exigidos para sobrevivência do requerente, em função, por exemplo, de condição orgânica a demandar gastos médicos não cobertos pelo SUS - Sistema Único de Saúde -, com comprometimento da maior parte dos rendimentos familiares.

16. Por fim, cabível a exclusão da renda de um salário mínimo, de natureza assistencial ou previdenciária, auferida por idoso ou pessoa com deficiência do mesmo núcleo familiar. O entendimento jurisprudencial consagrado na tese firmada pelo STF no Tema 312 acabou incorporado na legislação, conforme nova redação do artigo 20, parágrafo 14, da Lei nº 8.742/93 pela Lei nº 13.982/20.

17. Segundo regra do **artigo 4º, parágrafo 1º, do Decreto nº 6.214/07, não são computados no cálculo da renda familiar *per capita* os seguintes valores:**

"(...)

§ 2º Para fins do disposto no inciso VI do caput, não serão computados como renda mensal bruta familiar: **(Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

I - benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária; **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

II - valores oriundos de programas sociais de transferência de renda; **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

III- bolsas de estágio supervisionado; **(Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016) (Vigência)**

IV - pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, conforme disposto no art. 5º; **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

V - rendas de natureza eventual ou sazonal, a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS; e **(Incluído pelo Decreto nº 7.617, de 2011)**

VI - rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. **(Redação dada pelo Decreto nº 8.805, de 2016) (Vigência)"**

18. Passo à análise da questão afeta **à caracterização da condição de pessoa com deficiência para fins assistenciais.**

19. O §2º do art. 20 da Lei 8.742/93, na redação conferida pela Lei 13.146/15, aprimoramento da já veiculada pela Lei nº 12.435/11, considera pessoa **portadora de deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”**.

20. O §10 do mesmo artigo prevê, ainda, que é considerado **impedimento de longo prazo** aquele que implique comprometimento orgânico-funcional por, no mínimo, **2 (dois) anos**.

21. A inovação legislativa impõe a necessidade de contextualização da condição orgânica do requerente (critério biológico e psíquico) no meio social no qual inserido (critério social), sendo possível dizer que consagra o **critério biopsicossocial definidor do conceito de deficiência, na esteira da sistematização do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015)**, elaborado com fundamento na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

22. Ainda sobre a abrangência dos requisitos necessários para configuração da incapacidade, a jurisprudência majoritária – desde a vigência da redação originária do §2º do art. 20 – orientou-se no sentido de que o comprometimento funcional a impedir o exercício de atividades laborativas, desde que caracterizador de condição clínica desfavorável à inserção ou reinserção no mercado de trabalho, aspecto essencial da vida do indivíduo em coletividade e manutenção de sua segurança material, é suficiente para fim de reconhecimento do direito à proteção assistencial.

23. A avaliação do cumprimento deste requisito legal é feita na via administrativa em trabalho conjunto do Serviço Social e Perícia Médica do INSS, nos moldes do disposto no artigo 16 do Decreto nº 6214/07, à luz das disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/15.

24. São os seguintes os precedentes jurisprudenciais sobre a questão especificamente:

Súmula 29 TNU -

Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.

Súmula 48 TNU -

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.

Súmula 78 TNU -

Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.

ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES -

25. Cabível o reconhecimento da **proteção assistencial a crianças e adolescentes**, não tendo a Constituição Federal ou a Lei nº 8.742/93 estabelecido qualquer restrição neste sentido. O critério a ser observado para seu amparo é o estabelecido no artigo 4º, parágrafo 1º, do Decreto nº 6.214/07:

(...)

§ 1º - Para fins de reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada às crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser avaliada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade.

(...)

26. A TNU - Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência - chancelou entendimento segundo o qual a análise da condição de pessoa com deficiência de crianças e adolescentes deve levar em consideração, ainda, o impacto que a condição orgânica do menor causa em seu núcleo familiar, dada a necessidade de cuidados contínuos exigidos em algumas situações concretas, obrigando um dos adultos a permanecer fora do mercado de trabalho, contribuindo para o agravamento do quadro de vulnerabilidade material. Neste sentido, PEDILEF 20078303501412-5:

"INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PARA MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 1º INC. III, ART. 7º, XXXIII, E ART. 203, INCS. II E IV. LEI Nº 8.742/93, ART. 20. SÚMULA TNU 29. PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR. ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS MENORES DEFICIENTES E CARENTES. UNIFORMIZAÇÃO DO CONTEXTO SOB O QUAL DEVE SE DAR A ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA QUE O MENOR DEFICIENTE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Sobre afetação nas possibilidades de o menor desempenhar atividades ou ter integração social compatíveis com sua idade, como fundamento para a concessão do benefício assistencial, há inclusive previsão expressa no art. 4º, inc. III e § 2º, do Decreto nº 6.214/2007 - Regulamento do Benefício de Prestação Continuada.

8. Mas o benefício será igualmente devido na situação em que a deficiência do menor gere significativo impacto econômico no seu grupo familiar, o que pode ocorrer basicamente por duas formas, quais sejam, pela exigência de dispêndios incompatíveis com a condição social da família, como com remédios ou tratamentos médicos, ou pela afetação na sua capacidade de angariar renda, como quando limita ou impossibilita algum de seus membros produtivos de trabalhar pelos cuidados necessários à deficiência do menor.

(...)

11. À luz de tais considerações, firma-se a compreensão de que ao menor de dezesseis anos, ao qual o trabalho é proibido pela Constituição, salvo o que se veja na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos, bastam a confirmação da sua deficiência, que implique limitação ao desempenho de atividades ou restrição na participação social, compatíveis com sua idade, ou impacto na economia do grupo familiar do menor, seja por exigir a dedicação de um dos membros do grupo para seus cuidados, prejudicando a capacidade daquele familiar de gerar renda, seja por terem que dispor de recursos maiores que os normais para sua idade, em razão de remédios ou tratamentos; confirmando-se ainda a miserabilidade de sua família, para que fará jus à percepção assistencial previsto no art. 203, inc. V, da Constituição e no art. 20 da Lei nº 8.742/93.

12. Incidente de uniformização conhecido e parcialmente provido, restituindo-se o processo à Turma Recursal de origem para novo julgamento, com base em nova avaliação do conjunto probatório atenta, todavia, à premissa neste estabelecida."

DO CASO CONCRETO -

27. O juízo sentenciante reconheceu o direito ao benefício com base nos seguintes fundamentos - evento 13, SENT1:

(...)

No caso dos autos, o requerimento administrativo, efetuado em 24/07/2024, foi indeferido por não atendimento ao critério de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (evento 1.9, fls. 1 e 12).

O autor foi diagnosticado com autismo, conforme laudo da médica Jessyca Ramos, CRM-RJ 106399-5 (evento 1.12).

A avaliação médica administrativa também identificou o autismo infantil (evento 1.9, fls. 21).

O autismo infantil, ainda que leve, acarreta significativas mudanças nas etapas de desenvolvimento humano. Nessa toada, o legislador instituiu a Lei 12.764/12, que a teor do § 2º do artigo 1º, considera deficiente a pessoa portadora deste transtorno .

Assim, demonstrado o requisito de impedimento de longo prazo previsto no §2º, do art. 20, da Lei nº 8.742/93, por efeito legal, sendo dispensável a realização de perícia médica judicial.

Dispensa-se a realização de verificação socioeconômica, pois o requisito da miserabilidade é incontroverso, tendo sido realizada a avaliação social pela autarquia em 19/08/2024 (fls. 9, evento 1.9), tornando desnecessária a sua produção em juízo, a teor da tese firmada no Tema 187 da TNU abaixo transcrito:

(i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de

prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo; e (ii) Para os requerimentos administrativos anteriores a 07 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/16), em que o indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexistam impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a 2 (dois) anos do indeferimento administrativo.

Portanto, comprovados os requisitos para fruição do benefício requerido, faz jus a parte autora ao benefício assistencial de prestação continuada desde 24/07/2024, data do requerimento administrativo (evento 1.9, fls. 1).

Quanto ao pedido de condenação à indenização por danos morais, tenho que o mero indeferimento de requerimento administrativo não o justifica, sob pena de transformar-se o Estado em espécie de seguradora universal, inviabilizando seu bom funcionamento.

Além disso, a análise do processo administrativo relativo ao analisado benefício previdenciário não evidencia a ocorrência de situação que destoe absurdamente dos parâmetros legais pelos quais se deve pautar a administração pública, não havendo, portanto, motivo para a deflagração de responsabilidade por danos extrapatrimoniais atribuível ao Réu.

28. Não obstante o respeito pelo entendimento do juízo sentenciante, tenho como necessária, inclusive em função do que dispõe a norma do § 6º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93, a realização das avaliações médica e social, em juízo, de forma a aferir o grau de comprometimento orgânico da parte autora e o impacto nas atividades individuais e de participação social, levando em conta as condições ambientais e pessoais.

29. Assim como a visão monocular - Lei nº 14.126/21, entendo que o diagnóstico de TEA - Transtorno do Espectro Autista -, por comportar níveis de gravidade e exigência de suporte diferenciados, a depender da condição clínica de cada paciente, não enseja presunção absoluta de condição de pessoa com deficiência para a proteção assistencial do artigo 20 da Lei nº 8.742/93, sendo necessária a avaliação conjunta dos componentes do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.146/2015:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.

...

30. Destaco enunciado aprovado durante a I Jornada da Seguridade Social - CJF, em junho/2023, quanto à análise da condição de deficiência, para fins de BPC/LOAS, em se tratando de visão monocular, dado o disposto na Lei nº 14.126/21, que remete à necessidade de observância do parâmetro biopsicossocial de avaliação:

A visão monocular, por si só, não enseja a concessão de benefício de prestação continuada da assistência social, sendo necessária a verificação da existência de impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do art. 40-B da Lei n. 8.742/1993.

31. Não consta, de fato, na Lei nº 12.764/2012 - que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - dispositivo legal expresso similar ao do artigo 1º, § único, da Lei nº 14.126/2021 - que classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual.

32. Entendo que não se está diante de tratamento diferenciado das hipóteses de proteção, com dispensa da avaliação biopsicossocial para o TEA - Transtorno do espectro Autista. Não há referência, na Lei nº 12.764/2012, ao artigo 2º, §1º, da Lei nº 13.146/2015, por esta ser posterior àquela.

33. A proteção à pessoa com deficiência guarda estatura constitucional, por força da internalização, no ordenamento jurídico pátrio, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo - assinados em Nova York, em 30 de março

de 2007, segundo procedimento do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal.

34. A Convenção, internalizada pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009, traz o seguinte:

Preâmbulo -

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Artigo 1º -

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

35. A avaliação biopsicossocial é indissociável, desde então, para definição da condição de pessoa com deficiência, filtro constitucional através do qual deve ser interpretada a legislação infraconstitucional protetiva, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015.

36. Fixada essa premissa, da não presunção absoluta da condição de pessoa com deficiência ao portador de diagnóstico do TEA, necessária a avaliação global de impedimentos em funções/estruturas do corpo, grau de impacto do comprometimento clínico e orgânico no desempenho de atividades individuais e de participação social, à luz dos os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais no caso concreto. O reconhecimento do direito à proteção assistencial da LOAS não é, portanto, automático.

32. Impositiva, portanto, a anulação da sentença, para retomada da fase de instrução, com designação de perícias médica e avaliação social (por assistente social ou oficial de justiça), visando à avaliação da condição orgânica da parte autora, tudo no contexto das condições materiais e sociais de vida do requerente - critério biopsicossocial para aferição da condição de pessoa com deficiência.

33. Sugere-se, para melhor subsídio das perícias médica e social, apresentação do prontuário de acompanhamento ambulatorial do demandante, inclusive com avaliação dos critérios do artigo 1º, § 1º. incisos I e II da Lei nº 12.764/12, e relatório pedagógico emitido pela unidade de ensino que frequenta, acerca da evolução do aluno quanto ao desenvolvimento das habilidades esperadas para uma criança de sua idade - alfabetização, leitura, operações matemáticas e lógicas, interação social, atividades lúdicas, esportivas, dentre outras a critério do subscritor, além do histórico escolar.

DISPOSITIVO -

34. Encaminho voto pela anulação da sentença, determinando a retomada da instrução processual, com designação de perícia médica e de perícia com assistente social, nos termos acima.

35. Mantenho, por ora, a tutela concedida, por vislumbrar a plausibilidade do direito subjetivo afirmado, à luz do laudo médico apresentado no evento 1, LAUDO12 que indica que autor, criança atualmente com 7 anos de idade, apresenta diagnóstico de TEA - Transtorno do espectro autista, com "déficit de interação social, atraso de linguagem com vocabulário empobrecido para idade, seletividade alimentar, hiperreatividade auditiva, estereotipias, hiperfoco, comportamentos repetitivos e restritos" e da perícia administrativa (evento 1, PROCADM9 - fl. 21) que aponta que o autor apresenta "*Linguagem pouco desenvolvida para idade, com discurso pobre e algo infantilizado. . Reconhece letras e números, escreve o próprio nome, mas não foi alfabetizado*", indicando que o demandante não realiza as atividades individuais e de participação social em igualdade de condições com as demais crianças de sua faixa etária. Considero, ainda, as conclusões do procedimento administrativo do NB 87/715.549.182-0, que considerou gravemente desfavoráveis as condições ambientais e sociais (evento 1, PROCADM9 - fls. 11).

36. Sem condenação em honorários.

37. Com o trânsito em julgado, remetam-se ao juízo de origem.

38. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR A SENTENÇA, determinando a retomada da instrução processual.

5079105-29.2024.4.02.5101

510015000822 .V9

RECURSO CÍVEL Nº 5079105-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ANA CRISTINA FERREIRA DE MIRANDA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WALTER MIGUEL SILVA DE LIMA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: ELAINE SILVA DE SOUSA (PAIS) (AUTOR)

VOTO DIVERGENTE

Divirjo, respeitosamente, da juíza relatora, por entender que, no caso do portador de transtorno do espectro autista, a norma do art. 1º, § 2.º, da Lei 12.764/2012, qualifica-o como “pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Trata-se de presunção legal absoluta que supre o requisito para a concessão do benefício assistencial pretendido.

Na medida em que o autor produziu prova documental dessa condição e que esta foi confirmada pela perícia do próprio INSS, a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, correspondentes a dez por cento do valor da condenação.

Transitada em julgado, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem.

5079105-29.2024.4.02.5101

510015536778 .V2